

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9494

CS
Inammissibile
Sentenza
2 dicembre 2025

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9494

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 9494

Data del deposito : 2 dicembre 2025

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2025

N. 09494/2025REG.PROV.COLL.

N. 09397/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9397 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, via Crescenzo, n. 2;

contro

il Ministero della difesa, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima *bis*, n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025, il consigliere CO IG e udito per parte ricorrente l'avvocato Lucia Camporeale per delega dell'avvocato Ezio Bonanni;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- in qualità di eredi di -OMISSIS- hanno proposto tempestivo appello avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il Ministero della difesa, seppur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

3. In data 28 luglio 2025 parte appellante ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che il presente gravame è un mero duplicato informatico dell'appello n. 9374 del 2024 (che lo precede temporalmente nell'iscrizione a ruolo), in quanto proposto dalla stessa parte avverso la medesima sentenza. Parte appellante ha chiesto altresì che venga disposta la riunione del presente giudizio a quello n. 9374 del 2024.

4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 30 settembre 2025.

5. Rilevato che il presente appello è effettivamente una duplicazione del ricorso n. 9374 del 2024 e considerato che il clone informatico di un ricorso previamente

depositato è giuridicamente inesistente quale autonomo ed effettivo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e di depositarlo, ma essendo il risultato di errori del sistema informatico e/o del soggetto che lo ha iscritto a ruolo telematicamente, l'appello n. 9397 del 2024 non va riunito ad altro giudizio, ma deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese di lite del presente giudizio d'appello, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello n. 9397 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite del presente giudizio d'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016 e 2- *septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private o di altre persone fisiche ivi citate, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

GI IO AN, Presidente

CO IG, Consigliere, Estensore

Antonella Manzione, Consigliere

CO Guarracino, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

CO IG GI IO AN

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.